

**ADDENDUM PERTAMA
PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR:
ANTARA
PT. DISA PRIMA MEDIKA
DENGAN
PT. DELAPAN BERUANG MADU
TENTANG
LAYANAN ANTAR OBAT RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO PASURUAN**

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini Jumat, tanggal dua belas, Bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-06-2024) di Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT. DELAPAN BERUANG MADU**, suatu perzseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia No PB-UMKU: 250122005849600020001 tertanggal 10 Maret 2022, beralamat di Gunung Anyar Harapan Blok ZD no.31, kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Gumewa Udiantoro**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur**, untuk dan atas nama PT Delapan Beruang Madu, selanjutnya disebut sebagai **"BEETU"**;
2. **PT. DISA PRIMA MEDIKA**, berkedudukan di Jl. Banjararum Selatan No.3, Kel. Mondoroko, Kec. Singosari, Malang yang diwakili Oleh **dr. SEFRINA TRISADI** selaku **PLT DIREKTUR UTAMA**, adalah perusahaan yang menaungi :
 - A. **RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO** suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan Nomor Ijin Operasional Rumah Sakit 81201150810004, berkedudukan di Jl. Raya Surabaya – Malang KM-54 RW.54, Palang, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh **dr. IFIT BAGUS APRIANTONO, M.MRS** yang bertindak dalam jabatannya selaku **DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO**, selanjutnya disebut dengan **"FASYANKES"**

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut **"PARA PIHAK"** dengan ini:

----- MENERANGKAN -----

1. Bahwa, Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 003/PKS/V/PTDISAPRIMAMEDIKA/MLG/23-24 tertanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (selanjutnya disebut "Perjanjian Induk");
2. Bahwa, segala perubahan yang dilakukan Para Pihak mengacu pada ketentuan tarif pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
3. Bahwa, Para Pihak telah sepakat untuk menuangkan seluruh perubahan-perubahan tersebut ke dalam suatu Addendum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Addendum I dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Merubah klausul Pihak Fasyankes pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 138.2/DPM/E-
PKS/DIR/VI/2023 yang mulanya berbunyi bahwa PT Disa Prima Medika menaungi Rumah
Sakit Prima Husada Sukorejo dan Rumah Sakit Prima Husada Malang. Pada perjanjian ini
pihak yang berkerja sama adalah PT Disa Prima Medika dan Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo, dan memutuskan Kerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Merubah Klausul pada Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Nomor 138.2/DPM/E-
PKS/DIR/VI/2023 yang mulanya berbunyi :

1. Para pihak sepakat PKS ini berlaku selama 1 tahun sejak penandatanganan oleh Para Pihak dimulai pada tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2024

Penambahan klausul sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat PKS ini berlaku selama 1 tahun sejak penandatanganan oleh Para Pihak dimulai pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2025

PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA,
PT. DELAPAN BERUANG MADU

dr. Sefrina Trisadi
PLT Direktur Utama

Gumewa Udiantoro
Direktur

PERJANJIAN KERJASAMA**LAYANAN ANTAR OBAT****Antara****PT. DISA PRIMA MEDIKA**

No. Fasyankes : 138.2/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023

Dengan**PT. DELAPAN BERUANG MADU**

No. Beetu : 003/PKS/V/PTDISAPRIMAMEDIKA/MLG/23-24

PERJANJIAN KERJA SAMA LAYANAN ATAR OBAT ini (selanjutnya disebut **PKS**) dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2023, oleh dan antara:

1. **PT Delapan Beruang Madu**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia No PB-UMKU: 250122005849600020001 tertanggal 10 Maret 2022, beralamat di Jl Gunung Anyar Harapan Blok ZD no.31, kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Gumewa Udiantoro**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur**, untuk dan atas nama PT Delapan Beruang Madu, selanjutnya disebut sebagai **"BEETU"**; dan
2. **PT DISA PRIMA MEDIKA** suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum No 10 Notaris Yudo Sigit, berkedudukan Banjararum Selatan No 3B – Mondoroko – Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Endang Susilowati yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama : **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Ekowati Supartinah Kamandaka Putri, MMRS sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 503/IORS-C/UPJ/001/424.086/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan
Selanjutnya disebut **"FASYANKES"**.

BEETU dan **FASYANKES** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **BEETU** adalah produk layanan dari PT Delapan Beruang Madu suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia No PB-UMKU: 250122005849600020001 yang menjalankan dan mengelola situs beetu.id serta aplikasi Beetu (Android) (selanjutnya disebut **"Aplikasi Beetu for Hospital"**) yang telah terdaftar sah di Indonesia dengan merek dagang **"BEETU"**. Yang

- memiliki layanan untuk pengantaran obat secara online (daring)
2. Bahwa **FASYANKES** adalah suatu penyelenggara layanan kesehatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang membutuhkan layanan pengantaran obat secara online/daring
 3. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama sehubungan dengan hal-hal penyediaan Layanan Antar Obat sebagaimana diatur dalam PKS ini.

OLEH KARENA ITU, PARA PIHAK setuju untuk membuat PKS ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dalam **PKS** ini, termasuk Lampiran-lampirannya, kecuali dinyatakan lain, kata-kata berikut mempunyai arti sebagai berikut:

1. **PENGGUNA** adalah orang/konsumen yang menggunakan layanan pengiriman obat dari **FASYANKES** melalui **BEETU**.
2. **Layanan Antar Obat** adalah suatu layanan yang diberikan oleh **BEETU** yang memfasilitasi akses **PENGGUNA** kepada **FASYANKES** melalui layanan antar obat secara online. Layanan ini juga dapat digunakan sebagai sistem *self service* yang disediakan oleh **BEETU** yang dapat digunakan oleh **PENGGUNA** untuk mendaftarkan diri menggunakan layanan pengantaran obat di lokasi **FASYANKES**.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

KEWAJIBAN BEETU

1. Menyediakan Aplikasi Beetu for Hospital. Beetu for Hospital adalah aplikasi / platform yang diberikan kepada Rumah Sakit untuk digunakan sebagai sarana input data pengguna layanan antar obat.
2. Menyediakan Staff di Rumah Sakit untuk Pengoperasian dan Pengenalan Layanan Antar Obat BEETU.
3. Menyediakan perlengkapan seperti Print Thermal, Kertas Label dan Packaging Obat.

HAK BEETU

1. Menempatkan *banner* dan materi promosi lainnya di lokasi Rumah Sakit dengan ijin **FASYANKES**.
2. Melakukan tinjauan atas implementasi Layanan Antar Obat setiap 1 (satu) bulan sekali. Dalam hal untuk mengubah segala sesuatu terkait pelaksanaan implementasi layanan-layanan **BEETU** dilokasi, maka BEETU akan memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK FASYANKES** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum

perubahan tersebut berlaku secara efektif yang akan dituangkan dalam amandemen atau surat pemberitahuan secara tertulis.

KEWAJIBAN FASYANKES

1. Memberikan prioritas layanan untuk **PENGGUNA** Layanan Antar Obat **BEETU**. **FASYANKES** menjamin bahwa prioritas layanan ini tidak akan mengganggu tindakan yang perlu dilakukan untuk kondisi gawat darurat pada pasien **FASYANKES** lainnya.
2. Menyediakan :
 - a. Loker khusus di lokasi **FASYANKES** untuk **PENGGUNA** Layanan Antar Obat Beetu;
 - b. Fasilitas free parking untuk personel Beetu
 - c. Ruang atau area untuk penempatan banner atau materi promosi **BEETU**.
3. Menginformasikan kepada **BEETU**, terkait:
 - a. Data nama dokter dan jadwal prakteknya ;

HAK FASYANKES

1. Mendapatkan akses khusus penggunaan aplikasi/dashboard dari **PIHAK BEETU**
2. Mendapatkan report penggunaan layanan antar obat **BEETU** per Bulan
3. Mendapatkan exposure di platform digital **BEETU**

PASAL 3

MUTU

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengantaran tepat waktu di hari yang sama maksimal 2 jam setelah permintaan dilakukan oleh **PENGGUNA** dan paling lambat 1x24 jam jika terdapat keadaan kahar sebagaimana tercantum pada pasal 6.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan kompensasi kepada **PENGGUNA** atas kerusakan obat selama pengiriman.
3. **PARA PIHAK** masing-masing diwajibkan memiliki data dan melaporkan secara berkala dan rutin untuk setiap kegiatan pengantaran obat yang dilakukan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Para pihak sepakat PKS ini berlaku selama 1 tahun sejak penandatanganan oleh Para Pihak dimulai pada tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2024
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang lagi masa berlaku Surat Perjanjian Kerjasama apabila perjanjian ini telah habis masa berlakunya selambat lambatnya 3 bulan sebelum masa perjanjian ini berakhir.
3. Masing-masing **PIHAK** bersepakat melakukan evaluasi pekerjaan selama 6 bulan sekali.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PKS

1. PARA PIHAK dapat mengakhiri PKS ini sebelum Jangka Waktu PKS berakhir, dengan kesepakatan bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS yang dimaksud.
2. Salah satu PIHAK dalam PKS ini dapat mengakhiri masa berlaku PKS apabila salah satu PIHAK melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PKS ini, dengan syarat salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri PKS wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS yang dimaksud.
3. Sehubungan dengan pengakhiran PKS ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya putusan badan peradilan untuk pengakhiran perjanjian.
4. Kewajiban PARA PIHAK yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan pada saat pengakhiran sebagaimana dimaksud PKS, maka pihak yang memiliki hak dapat meminta dengan seketika pada saat itu untuk mendapatkan pemenuhan hak dan pihak yang memiliki kewajiban wajib memenuhi kewajiban tersebut pada saat permintaan hak dilakukan oleh pihak yg memiliki hak

PASAL 6

KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar berarti peristiwa atau keadaan yang berada di luar kemampuan yang wajar untuk diatasi oleh PARA PIHAK yang terkena dampak oleh keadaan itu, yang menyebabkan pelaksanaan suatu kewajiban menurut PKS ini menjadi tidak sah atau tidak dapat diterapkan termasuk, tetapi tidak terbatas pada keadaan di bawah ini:
 - a. Keadaan darurat seperti kerusakan, kebakaran, pemogokan buruh, penutupan kesempatan masuk ketempat kerja (*lock-out*) atau gangguan-gangguan tenaga kerja lain, keributan warga sipil, perang, blokade, embargo.
 - b. Bencana alam seperti gempa bumi, badai, banjir, angin topan, dan bencana alam lainnya yang memiliki dampak secara langsung terhadap keberlangsungan operasional dari salah satu PIHAK.
 - c. Perintah atau pembatasan dari pemerintah dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan terkait yang menyebabkan ruang lingkup pelaksanaan PKS ini menjadi dilarang atau kejadian-kejadian lain di luar kendali PARA PIHAK
2. Tidak ada PIHAK bertanggungjawab atas hal-hal tak terduga yang terjadi diluar Kendali PARA PIHAK yang menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan

kewajiban (selain kewajiban membayar) menurut PKS apabila keterlambatan atau kegagalan demikian disebabkan oleh Keadaan Kahar dan sepanjang PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhalang atau terhambat tersebut berusaha sedapat mungkin untuk mengatasi atau mencegah Keadaan Kahar

3. Pada waktu terjadinya Keadaan Kahar, yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan menurut PKS ini, PIHAK yang terkena dampaknya harus memberitahu PIHAK lainnya tentang jenis peristiwa itu, pengaruh peristiwa itu atas pelaksanaan kegiatan PIHAK yang bersangkutan serta perkiraan lamanya atau dampak dari peristiwa itu. PIHAK yang terkena dampak harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Kahar itu.
4. PARA PIHAK sepakat untuk membahas Keadaan Kahar tersebut secara musyawarah dengan itikad baik untuk menyelesaikan dengan baik dan menyepakati suatu upaya bersama untuk melanjutkan kembali kewajiban PIHAK yang menderita Keadaan Kahar tersebut.
5. Keadaan Kahar hanya menunda kewajiban PARA PIHAK dan bukan merupakan pelanggaran PKS. Setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir, maka PARA PIHAK kembali harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan PKS ini

PASAL 7

KERAHASIAAN

1. Kewajiban menjaga informasi rahasia ini dapat diartikan termasuk data **PENGGUNA**, sistem kerja operasional layanan, dll. Setiap PIHAK akan (dan akan memastikan bahwa setiap penasihat dan perusahaan terkait atau afiliasinya, akan) merahasiakan semua informasi rahasia terkait PIHAK lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kerja sama berdasarkan PKS ini ("**Informasi Rahasia**"). PARA PIHAK wajib memastikan bahwa Informasi Rahasia dari PIHAK lainnya hanya akan diberikan kepada pegawai atau pihak-pihak yang memerlukan Informasi Rahasia itu agar dapat melaksanakan tugas mereka sebagaimana mestinya dengan persetujuan tertulis dari PARAPIHAK.
2. Kewajiban menjaga Informasi Rahasia akan mengikat PARA PIHAK selama Jangka Waktu PKS ini dan akan terus mengikat PARA PIHAK setelah PKS ini diakhiri (karena alasan apapun) selama Informasi Rahasia tersebut masih bersifat rahasia.
3. Kewajiban untuk merahasiakan Informasi Rahasia menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi Rahasia menjadi tersedia untuk masyarakat umum dimana ketersediaan tersebut bukan disebabkan oleh pelanggaran kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 7 PKS ini oleh salah satu PIHAK;
 - b. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk diungkapkan guna memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, PIHAK yang diminta untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut harus, sepanjang

dimungkinkan oleh peraturan perundang–undangan:

- (i) memberitahukan kepada PIHAK lainnya atas permintaan tersebut sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan dan
 - (ii) bekerja sama dengan PIHAK lainnya sehubungan dengan waktu dan isi pengumuman atau pengungkapan tersebut atau tindakan apa pun yang dapat dipilih secara wajar oleh PIHAK lainnya untuk membantah dari perintah pengungkapan tersebut;
4. Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atas dasar kerahasiaan penuh (*on a strictly confidential basis*) oleh setiap PIHAK kepada penasihat, auditor, konsultan profesionalnya, atau para pemegang sahamnya; dan/atau
5. Informasi Rahasia tersebut diberikan kepada pihak lain sesuai persetujuan PARA PIHAK

PASAL 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. PKS ini diatur berdasarkan hukum dan ketentuan Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini ("**Sengketa**"), maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, atau melakukan langkah-langkah damai melalui musyawarah mufakat sejak munculnya Sengketa.
3. Masing-masing PIHAK sepakat untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya sepanjang kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja, penyimpangan atau pelanggaran atas kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan PIHAK tersebut sebagaimana dicantumkan dalam PKS.
4. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Sengketa diberitahukan oleh salah satu PIHAK ke PIHAK lainnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Sengketa secara final melalui Arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan ketentuan- ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku pada saat itu mengenai prosedur arbitrase. Arbitrase akan dipimpin oleh 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dilaksanakan di Surabaya, Indonesia, menggunakan Bahasa Indonesia. Putusan arbitrase akan dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengikat dan tidak dapat digugat kembali dan tidak ada satu PIHAK pun yang dapat memulai suatu persidangan atau memasukan suatu gugatan di pengadilan manapun sehubungan dengan sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan PKS ini.

5. PARA PIHAK sepakat untuk tidak melaksanakan dan/ atau meneruskan proses di pengadilan atas Sengketa yang timbul atas atau sehubungan dengan PKS ini

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya, bahwa:

1. Masing-masing PIHAK tidak terlibat dalam sengketa, perkara, tuntutan, gugatan, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing PIHAK untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan PKS ini.
2. Penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban berdasarkan PKS ini tidak melanggar perjanjian lain yang mengikat masing-masing PIHAK.
3. Masing-masing PIHAK adalah perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan PKS ini.
4. Wakil dari masing - masing PIHAK yang menandatangani PKS ini adalah pihak yang berwenang

PASAL 10

KORESPONDENSI

Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimil atau diantar langsung atau melalui email atau jasa kurir kepada **PARA PIHAK** maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :

1) BEETU

PT. DELAPAN BERUANG MADU

Alamat : Jl Gunung Anyar Blok ZD no.31, kota Surabaya
No. Tlpn : (+62) 878-9606-5092
Up : GUMEWA UDIANTORO

2) FASYANKES

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.3 Kel. Mondoroko, Kec. Singosari, Malang
Up : Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812-5299-885
Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Malang No. Km.54, RW.54, Palang, Lemahbang,
Kec. Sukorejo, Pasuruan
Up : dr. Ifit Bagus Apriantono (Direktur RSPHS)
Fefi Rita Indah Hati S.Kep.,Ns (Humas Marketing)

HP/WA : (+62) 812-5277-5789
(+62) 813 5733 5016
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko Singosari – Kabupaten Malang
Up : dr. Ekowati Supartinah Kamandaka Putri, MMRS (Direktur RSPHM)
Fitria, SKM (Humas Marketing)
HP/WA : (+62) 823-3344-1978
(+62) 0811 3507 164
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
marketingrsphm@gmail.com

PASAL 11

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Lampiran-Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS, yakni
 - Lampiran 1: Layanan Antar obat BEETU
 - Lampiran 2: Biaya dan Metode Pembayaran
2. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam PKS dan Lampiran-Lampiran, maka ketentuan dalam Lampiran - Lampiran yang akan berlaku .
3. Setiap penambahan layanan kesehatan dan/atau perubahan biaya-biaya pada Aplikasi BEETU dan/atau perubahan lainnya dapat dituangkan dalam dokumen terpisah yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dengan PKS ini

PASAL 12

LAIN – LAIN

1. **FASYANKES** tidak akan mengalihkan kepada pihak ketiga mana pun, setiap dan seluruh hak dan kewajibannya yang timbul terkait PKS ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **BEETU**
2. Hal - hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan terhadap syarat atau ketentuan dalam PKS ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK serta PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk *Amandemen* (Perjanjian Perubahan), *Addendum* (Perjanjian Tambahan) dan/atau *Confirmation Letter* (Surat Konfirmasi) dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat oleh **BEETU** untuk kemudian ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan PKS ini
3. Masing-masing PIHAK dapat menggunakan merek dagang PIHAK lainnya dalam bahan pemasaran, website perusahaan, daftar klien dan penyedia layanan
4. Seluruh Kekayaan Intelektual adalah dan akan tetap menjadi milik eksklusif dari PIHAK yang memilikinya pada saat penandatanganan PKS ini. Yang dimaksud Kekayaan Intelektual dalam pasal ini adalah setiap paten (termasuk sertifikat perlindungan tambahan), paten

sederhana, paten desain, merek jasa, merek dagang, logo, nama domain, desain, model utilitas, hak desain, hak moral, hak dalam sirkuit terpadu dan hak karakter khas lainnya, hak topografi, hak-hak dalam sumber data, karya cipta (termasuk hak-hak serupa dan hak moral), penemuan, rahasia dagang, hak dalam pengetahuan, nama dagang atau bisnis, peralatan, dan kekayaan intelektual lainnya dan hak serupa dan hak atas karakter serupa atau terkait dipenjuru dunia manapun (baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar atau bisa didaftarkan) dan semua aplikasi yang tertunda dan hak untuk menerima perlindungan dari setiap yang tercantum diatas

5. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya (sebagaimana yang dapat diubah dan digantikan dari waktu ke waktu) ("UU ITE"), PARA PIHAK mengakui dan menyetujui bahwa PKS ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). PKS ini yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut sesuai dengan UU ITE tersebut akan mengikat PARA PIHAK sama halnya jika PKS ini ditandatangani secara fisik dan masing-masing PIHAK dengan ini menyetujui atas penggunaan setiap pihak ketiga penyedia jasa tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana yang dapat dipilih oleh setiap PIHAK. PARA PIHAK mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum di antara mereka dalam setiap hal yang sehubungan dengan PKS ini, masing-masing PIHAK secara tegas mengesampingkan setiap haknya untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan PKS ini, atas alasan penandatanganan PKS ini oleh suatu PIHAK dengan tandatangan elektronik

DEMIKIANLAH, PARA PIHAK telah menandatangani PKS ini pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA
PT. DELAPAN BERUANG MADU

PIHAK KEDUA
PT DISA PRIMA MEDIKA

Gumewa Udiantoro
Direktur

Endang Susilowati
Direktur Utama

Lampiran 1

Layanan Antar Obat BEETU For Hospital

1. Layanan Antar Obat ini digunakan sebagai sistem pengaturan antar obat yang disediakan oleh **BEETU** dan dapat digunakan oleh **PENGUNA** melalui web atau *barcode* yang disediakan.
2. Cover area pengantaran obat adalah area dari Rumah Sakit radius 15 km
3. Jika area dituju >15km maka ada penambahan biaya sebesar Rp 2.000/km
4. Waktu pelayanan sesuai jam kepadatan pengantaran obat yang berlaku di **FASYANKES**

Lampiran 2

Biaya, Metode Pembayaran, dan Pajak

1. Biaya pelayanan antar obat menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dengan PENGGUNA
2. Segala risiko pembayaran yang timbul atas pelayanan antar obat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pasien atau PENGGUNA dengan BEETU.
3. Pasien telah selesai menerima penjelasan tentang resep/obat dari PIHAK KEDUA, dan menyetujui layanan pengantaran obat wajib membayar secara langsung dan lunas ke PIHAK PERTAMA sebelum meninggalkan rumah sakit dan sesuai prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA
4. Tarif yang digunakan sesuai kesepakatan dengan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Radius Maksimal 15 km Tarif yang dibayar pasien Rp 19.000/ titik pengantaran
 - b. Titik pengantaran >15 km dengan biaya penambahan Rp 2.000 /km
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan quota promosi sebanyak 250 titik dalam 1 bulan pertama setelah perjanjian kerjasama disepakati
6. **PIHAK PERTAMA** menyediakan kelengkapan pelayanan antar obat, meliputi :
 - a. Aplikasi berbasis android
 - b. Banner dan Booth
 - c. Print thermal
 - d. Kertas label
 - e. Packaging Obat / ice gel
 - f. Sosialisai penggunaan / layanan beetu
 - g. Tinjauan / Implementasi layanan setiap 1 bulan 1 kali
 - h. Respon cepat untuk masalah/gangguan aplikasi beetu
 - i. **SDM pelaksana**
 - j. **HP untuk operasional**
7. PIHAK PERTAMA dapat memberikan kompensasi kepada PENGGUNA atas kerusakan obat saat pengiriman. Kompensasi yang diberikan oleh **BEETU** kepada **PENGGUNA** termasuk namun terbatas kepada pemotongan Biaya Layanan Kesehatan yang dibayarkan oleh **PENGGUNA** dan / atau pemberian voucher diskon atas layanan kesehatan pada **FASYANKES**
8. Kompensasi yang diberikan oleh **BEETU** kepada **PENGGUNA** termasuk namun terbatas kepada pemotongan Biaya Layanan Kesehatan yang dibayarkan oleh **PENGGUNA** dan / atau pemberian voucher diskon atas layanan kesehatan pada **FASYANKES**
9. Biaya layanan tersebut sudah termasuk Pajak Pengguna / PPN